RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS 277.559 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
PACTE.(S)	: JORGE OSCAR LAND
ADV.(A/S)	: HEITOR RODRIGUES DE SOUZA LEAO
COATOR(A/S)(ES)	: RELATOR DO HC Nº 1.131.330 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO *HABEAS CORPUS*. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STF. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SUBMETIDO A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ATUAÇÃO *EX OFFICIO*. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.131.330/MG.

2. Consta dos autos que o paciente foi processado, nos autos nº 0001478-95.2022.8.13.0111, da Vara Única da Comarca de Campina Verde/MG, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, *caput*, c/c 40, inc. V, e 35, *caput*, da Lei nº 11.343, de 2006. A prisão preventiva decretada no curso do processo foi substituída, em 18/09/2022, por medida cautelar de comparecimento mensal em juízo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

3. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, em 21/03/2024, nas quais pugnou pela condenação do paciente. Na oportunidade, requereu expressamente: "Inalterado o painel fático-processual, REQUER seja concedido o direito de recorrer em liberdade" (e-doc. 6).

4. Em 22/01/2026, sobreveio sentença que absolveu o paciente do delito do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, e o condenou pela prática do crime do art. 33, *caput*, c/c art. 40, inc. V, do mesmo diploma, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição de mandado de prisão.

5. Inconformada, a defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

6. Neste *habeas corpus*, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, considerada a decretação *ex officio* da prisão preventiva na sentença condenatória, sem requerimento de qualquer legitimado e em sentido contrário ao pedido expresso do Ministério Público pelo direito de recorrer em liberdade, em violação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. Invoca o HC nº 258.429/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Aponta a execução antecipada da pena.

7. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos cabíveis. Subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento das medidas cautelares diversas anteriormente impostas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

8. Em 08/10/2026, neguei seguimento ao *writ*, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Assentei que o restabelecimento da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória não se confundiria com sua decretação *ex officio*, tratando-se do exercício da faculdade prevista no art. 316, *caput*, do Código de Processo Penal. Aduzi a ausência de ilegalidade manifesta justificante da concessão da ordem de ofício.

9. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O agravante reitera os argumentos veiculados na inicial da impetração, enfatizando o requerimento expresso do Ministério Público pelo direito de recorrer em liberdade. Busca a reconsideração da decisão impugnada ou, caso assim não se entenda, a submissão do agravo ao Colegiado (e-doc. 12).

É o relatório.

Decido.

10. Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover a reconsideração da decisão anteriormente proferida, o que faço a partir dos fundamentos a seguir expostos.

11. O *habeas corpus* volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"). O caso é de *habeas corpus* substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.

13. Pois bem. Da análise das peças que instruem a presente impetração, **verifico ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício**. O Juízo de origem, **em que pese requerimento expresso do Ministério Público, formulado em alegações finais, pela concessão do direito de recorrer em liberdade**, negou esse direito ao paciente e determinou a expedição de mandado de prisão, impondo-lhe, por iniciativa própria, a custódia preventiva.

14. Este ato constritivo discrepa da ordem jurídica vigente, pois a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, *ex officio*, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo:

> "Art. 282. (...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
>
> (...)
>
> § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

> caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.
>
> Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial." (grifos nossos)

15. Em recente julgamento, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, assentou que a decretação da prisão preventiva pelo Juízo, a despeito de manifestação do Ministério Público pela liberdade, revela indevida atuação *ex officio* do magistrado, ficando o acórdão assim ementado:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS.* PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, *EX OFFICIO,* EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
>
> 1. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, *ex officio*, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo.
>
> (...)
>
> 4. **No caso, o Juízo de origem, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

> **provisória, converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, revelando-se a medida manifestamente ilegal.**
>
> 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
>
> (HC nº 245.131-Rcon-AgR/PB, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 04/10/2024, p. 22/10/2024; grifos nossos).

16. Na mesma linha, no HC nº 253.249/MG, de minha relatoria, concedi a ordem de ofício em hipótese na qual o Ministério Público havia requerido a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas, e o Juízo, ainda assim, impôs a custódia preventiva (HC nº 253.249/MG, j. 12/03/2025, p. 13/03/2025). Ora, se nem mesmo o requerimento de medidas cautelares alternativas autoriza o magistrado a impor a prisão, providência mais gravosa do que a pleiteada pelo órgão acusador, com maior razão não se pode admiti-la quando o titular da ação penal, encerrada a instrução, requer expressamente a manutenção da liberdade do acusado.

17. Não desconheço que os arts. 282, § 5º, e 316, *caput*, do Código de Processo Penal autorizam o juiz, de ofício ou a pedido das partes, a revogar ou substituir a medida cautelar, bem como a voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Tais dispositivos, que asseguram ao magistrado a permanente reavaliação da medida cautelar à luz da cláusula *rebus sic stantibus*, devem ser interpretados em conjunto com os arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do mesmo diploma e à luz da estrutura acusatória do processo penal. **Nessa perspectiva, a faculdade de reavaliação de ofício da cautelar não alcança a imposição da prisão preventiva em sentido contrário à manifestação expressa do órgão acusador.** Entendimento diverso permitiria ao julgador substituir-se ao titular da ação penal na formulação da pretensão cautelar de encarceramento, o que a Lei nº 13.964, de 2019, buscou justamente vedar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

18. Tampouco altera essa conclusão o fato de a prisão preventiva ter sido decretada anteriormente e, depois, substituída por medida cautelar diversa. **Eventual impulso acusatório que tenha amparado a custódia original foi superado pela manifestação posterior do Ministério Público, formulada após o encerramento da instrução e com pleno conhecimento dos elementos dos autos**. Não se verificou, ademais, a alteração do quadro fático-processual a que o órgão acusador condicionou seu requerimento. As circunstâncias invocadas na sentença para negar o direito de recorrer em liberdade — a condenação, a reincidência e a fixação do regime fechado para o cumprimento de pena superior a 8 anos — foram expressamente consideradas pelo próprio Ministério Público nas alegações finais, que, ao destacar a reincidência e os maus antecedentes do paciente e postular a imposição do regime fechado, requereu, "em consequência", a concessão do direito de recorrer em liberdade. Não há notícia, de outro lado, de qualquer requerimento ministerial de prisão posterior a essa manifestação.

19. A própria sentença corrobora essa conclusão. Examinando os mesmos fatos — o transporte interestadual da mesma quantidade e variedade de drogas, em conjunto com o paciente —, o magistrado concedeu aos corréus Marcus Vinicius Peixoto Castilho e Daniel Lucas de Jesus Silva o direito de recorrer em liberdade, destacando **"a ausência, neste momento, dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP"** (e-doc. 5). O tratamento diferenciado conferido ao paciente apoiou-se, portanto, exclusivamente na reincidência e no regime fechado dela decorrente, para pena superior a 8 anos — circunstâncias que, como visto, o Ministério Público expressamente considerou ao requerer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

20. Em hipótese análoga, o Ministro Edson Fachin concedeu a ordem de ofício, por entender que **"a imposição da prisão preventiva na sentença condenatória, sem requerimento recente do Ministério**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678

Público, viola o sistema acusatório e implica em execução antecipada da pena" (HC nº 258.429/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 07/07/2025, p. 09/07/2025).

21. No caso, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a apelação interposta contra a sentença ainda pende de julgamento (Apelação Criminal nº 1.0000.26.433223-0/001, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, conclusa à relatoria em 13/10/2026). A custódia ostenta, portanto, natureza exclusivamente cautelar, sendo inviável a execução provisória da pena (ADCs nºs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).

22. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão antecedente (e-doc. 11) e, ato contínuo, não conheço do *habeas corpus*, porém, **concedo a ordem, de ofício,** nos termos do art. 192 do RISTF, para afastar a prisão preventiva imposta na sentença proferida no Processo nº 0001478-95.2022.8.13.0111, da Vara Única da Comarca de Campina Verde/MG, restabelecendo-se a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo anteriormente imposta, sem prejuízo de sua reavaliação, ou da imposição fundamentada de outra medida cautelar, pelo órgão jurisdicional competente.

23. Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 011F-046B-0E8D-2BFB e senha 22A6-2C67-3478-3678